

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit constitutionnel et en science politique, le Président de la République désigne l'institution incarnant le chef de l'État dans un régime républicain. Loin d'être une simple autorité de représentation protocolaire, le Président de la République s'est imposé, dans de nombreux systèmes contemporains, comme la clé de voûte des institutions publiques et le moteur principal de l'action gouvernementale. Juridiquement, cette institution se définit par un ensemble de compétences constitutionnelles propres et partagées, par un mode de légitimation politique spécifique — le plus souvent le suffrage universel direct — et par un statut protecteur dérogeant au droit commun afin de garantir la continuité de l'État.

Contexte historique

La figure du Président de la République s'est construite historiquement en opposition et en succession aux régimes monarchiques. Aux États-Unis, la Constitution de 1787 invente la fonction présidentielle dans le cadre d'un régime présidentiel strict, marqué par une séparation rigide des pouvoirs. En France, l'institution naît sous la Deuxième République en 1848, avant d'être rabaissée sous la Troisième et la Quatrième République à un rôle de magistrature morale (« le Président inaugure les chrysanthèmes »), le pouvoir réel étant confisqué par le Parlement.

Le tournant majeur de la modernité institutionnelle intervient en 1958 avec la naissance de la Cinquième République française, conçue par le Général de Gaulle et Michel Debré pour remédier à l'instabilité chronique du régime parlementaire absolu. L'introduction de l'élection du Président au suffrage universel direct par le référendum de 1962 opère une révolution juridique : le chef de l'État tire désormais sa légitimité directement du peuple souverain. Ce modèle d'un exécutif fort, qualifié de régime semi-présidentiel ou dualiste, a largement inspiré les transitions constitutionnelles de la fin du XXe siècle, notamment en Afrique francophone lors des vagues de démocratisation des années 1990 (Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire), où la figure présidentielle concentre l'essentiel du pouvoir d'État.

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 de droit public et les candidats aux concours administratifs de haut niveau (INSP, Trésor, Impôts et Domaines, Administration générale), l'étude du Président de la République est indispensable pour décrypter la hiérarchie réelle de la puissance publique. Comprendre cette institution impose de distinguer la lettre des textes constitutionnels de leur pratique effective, souvent dictée par les faits politiques comme les majorités parlementaires. De plus, le Président dispose de prérogatives exorbitantes impactant directement l'administration publique, telles que le pouvoir de nomination aux plus hauts emplois civils et militaires de l'État ou la présidence du Conseil des ministres, faisant de lui l'arbitre suprême des politiques publiques.

Problématique

Comment l'institution du Président de la République, conçue initialement comme un pouvoir d'arbitrage et de garantie de la continuité étatique, s'est-elle transformée en un organe d'orientation politique prédominant, et comment le droit constitutionnel contemporain tente-t-il d'encadrer cette puissance exécutive pour éviter les dérives présidentielles ?

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous analyserons dans une première partie le statut et la légitimité du Président de la République, fondements de son hyper-puissance institutionnelle. Puis, dans une deuxième partie, nous étudierons l'éventail de ses compétences constitutionnelles et les mécanismes juridiques visant à encadrer sa responsabilité.

PREMIÈRE PARTIE : LA LÉGITIMITÉ SACRALE ET LE STATUT PROTECTEUR DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

La prééminence du Président de la République au sein de l'État de droit moderne repose sur une alchimie juridique combinant une légitimité démocratique directe et un statut de protection juridictionnelle dérogatoire au droit commun.

A. L'élection au suffrage universel direct, source de l'hyper-présidentialisme

Le mode de désignation du chef de l'État est l'élément juridique qui détermine la nature réelle de sa puissance au sein des institutions.

L'élection du Président de la République au suffrage universel direct modifie radicalement l'équilibre des pouvoirs formalisé par la théorie de la séparation des pouvoirs. En recevant l'onction du vote populaire direct, le Président n'est plus seulement un pouvoir constitué parmi d'autres ; il devient l'incarnation vivante de la Nation tout entière, au même titre, voire davantage, que l'Assemblée nationale. Cette légitimité charismatique et démocratique lui donne la force politique d'imposer ses choix au Gouvernement et à sa majorité parlementaire. En France, le passage au quinquennat et l'inversion du calendrier électoral en 2000 ont renforcé cette dynamique, transformant les élections législatives en une simple confirmation de l'élection présidentielle.

Le débat doctrinal s'est intensifié autour des dérives de cet « hyper-présidentialisme ». Une partie de la doctrine critique le risque de césarisme ou de monolithisme politique, où le Parlement est réduit à une chambre d'enregistrement des volontés présidentielles. Dans de nombreux États africains, ce phénomène est qualifié par la doctrine de « presidentialisme négre » ou de presidentialisme fort, caractérisé par une concentration extrême des ressources de l'État entre les mains du chef de l'exécutif. Face à cela, les réformes constitutionnelles contemporaines (comme la révision constitutionnelle française du 23 juillet 2008 ou la révision de 2016 au Sénégal) s'efforcent d'introduire des contre-pouvoirs, notamment en limitant strictement le nombre de mandats présidentiels consécutifs à deux, afin de garantir l'alternance démocratique.

B. Le statut juridictionnel du chef de l'État : irresponsabilité et inviolabilité

Pour garantir la continuité de l'État et protéger la fonction présidentielle contre les manœuvres de harcèlement judiciaire, le droit constitutionnel a échaudé un régime d'immunité rigoureux.

Le principe cardinal du statut présidentiel est l'irresponsabilité politique et juridique pour les actes accomplis en qualité de chef de l'État. Ce principe signifie que le Président ne peut pas être renversé par le Parlement (contrairement au Premier ministre) et qu'il ne peut pas voir sa responsabilité engagée devant les tribunaux ordinaires pour les décisions politiques, les décrets ou les orientations qu'il signe dans le cadre de ses fonctions. Ce bouclier juridique est jugé indispensable pour préserver

la sérénité et l'indépendance de la magistrature suprême face aux aléas de la vie politique et partisane.

Pendant la durée de son mandat, cette irresponsabilité est complétée par une inviolabilité temporaire pour les actes étrangers à ses fonctions (actes de la vie privée ou commis avant son élection). En droit constitutionnel français (articles 67 et 68 de la Constitution), le Président ne peut être requis de témoigner, ni faire l'objet d'un acte d'enquêtes, de poursuites ou d'instruction devant aucune juridiction pénale ou civile nationale. La seule exception à ce statut protecteur est la procédure de destitution, prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour, en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Cette procédure politique, extrêmement lourde, démontre que l'immunité présidentielle n'est pas une impunité absolue, mais un aménagement temporel dicté par l'intérêt supérieur de l'État.

DEUXIÈME PARTIE : L'ÉVENTAIL DES COMPÉTENCES PRÉSIDENTIELLES ET LA DIALECTIQUE DU POUVOIR

Les compétences du Président de la République oscillent constamment entre des pouvoirs d'arbitrage neutre et des pouvoirs de direction politique effective, dont l'exercice varie selon le contexte politique.

A. Les pouvoirs propres du Président : l'arbitrage suprême affranchi du contreseing

La véritable mesure de l'indépendance juridique du Président se trouve dans ses pouvoirs propres, c'est-à-dire les actes qu'il peut décider seul, sans avoir besoin du contreseing du Premier ministre ou des ministres sectoriels.

Sous la Cinquième République française et dans les Constitutions qui s'en inspirent, ces pouvoirs propres sont énumérés de manière limitative mais concernent des choix politiques majeurs. Le premier est le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Cet outil permet au Président de trancher une crise politique ou un blocage institutionnel en renvoyant les députés devant les électeurs, faisant du peuple l'arbitre ultime. Le second pouvoir propre d'envergure est le recours au référendum législatif ou constitutionnel, permettant au chef de l'État de s'adresser directement au souverain populaire en court-circuitant la médiation parlementaire.

L'expression la plus spectaculaire des pouvoirs propres réside dans les pouvoirs de crise, matérialisés par l'article 16 de la Constitution française. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire sont menacées de manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président peut s'octroyer la plénitude des pouvoirs. Il cumule alors le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. Le juge administratif (Conseil d'État, arrêt *Rubin de Servens* de 1962) a qualifié la décision de recourir à l'article 16 d'acte de gouvernement, insaisissable par le recours pour excès de pouvoir, confirmant le caractère souverain de cet arbitrage de crise.

B. Les pouvoirs partagés et la direction de l'administration publique

En dehors de ses pouvoirs propres, le Président de la République exerce une multitude de compétences partagées, soumises à l'obligation de contreseing ministériel, qui l'ancrent directement au cœur de l'action administrative quotidienne.

Le Président est le chef de l'administration à travers deux prérogatives majeures : le pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en

Conseil des ministres. La jurisprudence du Conseil d'État (arrêt *Meyet* de 1992) a sanctuarisé ce rôle en jugeant que dès lors qu'un décret a été délibéré en Conseil des ministres, seul le Président de la République a la compétence pour le signer ou le modifier, étendant ainsi son emprise textuelle sur l'activité réglementaire de l'État. De surcroît, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président nomme aux emplois civils et militaires supérieurs (préfets, ambassadeurs, directeurs d'administrations centrales, magistrats), ce qui lui assure un contrôle managérial et stratégique sur la haute fonction publique.

Cette puissance d'action administrative varie cependant de manière drastique selon la conjoncture politique. En période de concordance des majorités (lorsque le Président et l'Assemblée nationale sont de la même couleur politique), le Premier ministre est politiquement subordonné au chef de l'État, et le Président détermine et conduit la politique de la Nation. À l'inverse, en période de cohabitation (lorsque la majorité parlementaire est hostile au Président), le pouvoir exécutif se bipolarise. Le Premier ministre s'empare de la direction effective du Gouvernement et de l'administration publique conformément à l'article 20 de la Constitution. Le Président est alors recentré sur son « domaine réservé » ou partagé : la diplomatie, la défense nationale (en tant que chef des armées) et la garantie du respect de la Constitution, illustrant la plasticité remarquable de l'institution présidentielle.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'étude du Président de la République met en lumière une institution plastique, dont la puissance réelle dépasse souvent la simple lettre des textes constitutionnels. Porté par une légitimité démocratique inégalée issue du suffrage universel direct, protégé par un statut d'irresponsabilité juridique fort durant son mandat, le chef de l'État s'est imposé comme l'acteur central du droit public contemporain. Qu'il agisse comme un arbitre suprême au-dessus des partis par ses pouvoirs propres, ou comme le chef d'orchestre de l'administration publique par ses pouvoirs partagés en Conseil des ministres, il demeure le garant de la continuité de l'État et de la souveraineté nationale.

Enjeux contemporains

Les enjeux contemporains entourant la fonction présidentielle se cristallisent autour de l'exigence d'horizontalité et de transparence des sociétés modernes, qui tolèrent de moins en moins la verticalité du pouvoir républicain. L'essor des réseaux sociaux, l'exigence d'exemplarité des dirigeants et la judiciarisation croissante de la vie publique bousculent le dogme de l'irresponsabilité présidentielle. De plus, face aux crises interconnectées (économiques, sécuritaires, climatiques), le citoyen attend du Président une efficacité immédiate, créant un décalage permanent entre l'immensité des attentes populaires et les limites réelles de l'action étatique face à la mondialisation.

Perspectives d'évolution

L'évolution future de la fonction présidentielle s'oriente vers un encadrement toujours plus strict des conditions d'exercice du pouvoir. La tendance mondiale est au renforcement du contrôle parlementaire sur les nominations présidentielles et à la sacralisation de la limitation des mandats pour conjurer les risques de dérive autoritaire. Loin de s'affaiblir, l'institution présidentielle doit muter vers une gouvernance plus partenariale avec les autres pouvoirs constitués et les citoyens. Le défi du constitutionnalisme de demain sera de préserver la capacité de décision rapide et l'autorité d'arbitrage du Président de la République, indispensables en temps de crise, tout en garantissant une responsabilité et un équilibre démocratique effectifs au sein de l'État de droit.

